

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 405/2545 นายจรรณ วารีนิช
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2503 มาตรา 33

พ.ร.บ.พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2534 มาตรา 4, มาตรา 11

รัฐวิสาหกิจเป็นกิจการของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประเทศชาติและประชาชน เมื่อประเทศชาติตกอยู่ในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การปรับลดเงินโบนัสของรัฐวิสาหกิจจะช่วยให้ภาครัฐวิสาหกิจนำเงินที่ประหยัดได้ไปเพิ่มวงเงินสดที่มีเพื่อใช้ในการลงทุนซึ่งจะทำให้วงเงินลงทุนที่เบิกจ่ายได้จริงมีจำนวนสูงขึ้น และรัฐวิสาหกิจยัง ไม่ได้จ่ายเงินโบนัสประจำปี 2541 ให้แก่พนักงานประกอบกับ พ.ร.บ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 มาตรา 33 บัญญัติให้พนักงานของจำเลยได้รับเงินโบนัสตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ดังนั้นคณะรัฐมนตรีย่อมมีมติให้ปรับลดเงินโบนัสของพนักงานรัฐวิสาหกิจประจำปี 2541 ซึ่งรวมทั้งพนักงานของจำเลยลงได้ การที่จำเลยปรับลดเงินโบนัส ประจำปี 2541 ของโจทก์ในอัตราร้อยละ 30 ของเงินโบนัสที่โจทก์มีสิทธิได้รับตามมติของคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยคืนเงินโบนัสแก่โจทก์เป็นเงิน ๖๖,๑๔๐.๖๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่จำเลยหักเงินโบนัสและจ่ายค่าจ้าง

สำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีแก่โจทก์เป็นเงิน ๘๒,๐๗๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระค่าจ้างสำหรับวันหยุดพั
กผ่อนประจำปีแก่โจทก์เป็นเงิน ๒๘,๐๐๓.๙๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕
ต่อปี นับแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทก์คำขอตาม
ฟ้องนอกจากนี้ให้ยกเสียทั้งสิ้น

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาพิจารณาแล้ว วินิจฉัยว่า จำเลยเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติ
พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ ส่วนโจทก์ที่ ๑ เป็นพนักงานของจำเลย
รัฐวิสาหกิจเป็นกิจการของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประเทศชาติและ
ประชาชน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามหนังสือของกระทรวงการคลังว่าประเทศชาติ
ตกอยู่ในสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การปรับลดเงินโบนัสของรัฐวิสาหกิจจะช่วยให้
ภาครัฐวิสาหกิจนำเงินที่ประหยัดได้ไปเพิ่ม วงเงินสดที่มีเพื่อใช้ในการลงทุนซึ่งจะ
ทำให้วงเงินลงทุนที่เบิกจ่ายได้จริงมีจำนวนสูงขึ้น และรัฐวิสาหกิจยังไม่ได้ จ่ายเงิน
โบนัสประจำปี ๒๕๔๑ ให้แก่พนักงาน ประกอบกับพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๓๓ บัญญัติให้พนักงานของจำเลยได้รับเงินโบนัสตามที่
คณะรัฐมนตรีกำหนด ดังนั้นคณะรัฐมนตรีย่อมมีมติให้ปรับ ลดเงินโบนัสของ
พนักงานรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๔๑ ซึ่งรวมทั้งพนักงานของจำเลยลงได้ การที่จำเลย
ปรับลดเงินโบนัสประจำปี ๒๕๔๑ ของโจทก์ในอัตราร้อยละ ๓๐ ของเงินโบนัสที่โจทก์
มีสิทธิได้รับตามมติของคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว อุทธรณ์ของ
โจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ปัญญา สุทธิบดี-กมล เพียรพิทักษ์-พูนศักดิ์ จงกลนี้)

ศาลแรงงานกลาง - นางเมธินี ทิพย์มณฑิยา

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ